

MUTHI SOLUTIONS

Intermédiation et ingénierie financière · Abidjan, Côte d'Ivoire

CONVENTION DE FINANCEMENT À REMBOURSEMENT PARTICIPATIF

Projet événementiel « PRAÏA »

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

MUTHI SOLUTIONS, immatriculée au RCCM d'Abidjan sous le numéro CIABJ-03-2025-B12-04241, dont le siège social est situé à Rue Beta Simons 230, Cocody Riviera Bonoumin, Abidjan, représentée aux fins des présentes par **M. Brou Jean-Philippe Bénie**, en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité ;

Ci-après désignée « **le Financier** »,

D'UNE PART,

M. Yann Samuel Oloufoumi-Séry, de nationalité [nationalité], titulaire de la pièce d'identité n° [n° CNI à compléter], demeurant à [adresse à compléter], joignable à l'adresse yoloufoumisery@gmail.com, agissant en qualité de porteur du projet événementiel dénommé « PRAÏA » (ci-après « **l'Événement** ») ;

Ci-après désigné « **le Bénéficiaire** »,

D'AUTRE PART,

M. [Nom et prénoms de la caution à compléter], titulaire de la pièce d'identité n° [n° CNI à compléter], demeurant à [adresse à compléter], intervenant à l'acte en qualité de garant ;

Ci-après désigné « **la Caution** ».

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT

Le Bénéficiaire organise un événement dénommé « PRAÏA » et a sollicité auprès du Financier un concours financier destiné à couvrir une partie des besoins de trésorerie liés au démarrage de l'Événement. Le Bénéficiaire a présenté au Financier un budget prévisionnel détaillant les recettes attendues (billetterie, bar et restauration, sponsoring) ainsi que les charges de l'Événement. À l'issue de leurs échanges, les parties ont convenu d'un financement dont le remboursement est indexé sur les recettes de l'Événement, dans les limites d'un plancher et d'un plafond, selon les modalités arrêtées ci-après.

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Financier met à la disposition du Bénéficiaire une somme destinée au financement de l'Événement, ainsi que les modalités de son remboursement assorti d'une participation aux recettes.

ARTICLE 2 : MONTANT ET MISE À DISPOSITION DES FONDS

Le Financier met à la disposition du Bénéficiaire la somme de **cinq millions (5 000 000) de francs CFA** (ci-après le « Principal »).

Les fonds sont mis à disposition en une seule fois, à la date de signature de la présente convention, sous réserve de la satisfaction des conditions préalables prévues à l'Article 8. La mise à disposition est réputée acquise dès réception effective des fonds par le Bénéficiaire, laquelle vaut reconnaissance de la dette correspondante.

ARTICLE 3 : DURÉE ET DATE DE REMBOURSEMENT

Le remboursement de l'intégralité des sommes dues au titre de la présente convention interviendra en une seule échéance, au plus tard le **08 août 2026** (ci-après l'« Échéance »).

ARTICLE 4 : MODALITÉS DE REMBOURSEMENT

À l'Échéance, le Bénéficiaire remboursera au Financier un montant total (ci-après le « Montant de Remboursement ») déterminé comme suit : le Principal de cinq millions (5 000 000) de francs CFA, majoré d'une **participation de cinq pour cent (5 %) des recettes brutes totales encaissées** au titre de l'Événement, toutes catégories de recettes confondues (billetterie, bar et restauration, sponsoring et autres recettes).

Ce montant est encadré par les deux limites impératives suivantes :

- il ne pourra en aucun cas être **inférieur à sept millions (7 000 000) de francs CFA** (ci-après le « Plancher ») ;
- il ne pourra en aucun cas **excéder neuf millions (9 000 000) de francs CFA** (ci-après le « Plafond »).

En conséquence, quel que soit le niveau des recettes de l'Événement, le Montant de Remboursement dû à l'Échéance sera au minimum de sept millions (7 000 000) de francs CFA et au maximum de neuf millions (9 000 000) de francs CFA.

ARTICLE 5 : ILLUSTRATION DU MONTANT DE REMBOURSEMENT

À titre purement indicatif et sans valeur d'engagement sur le niveau des recettes, le tableau ci-dessous illustre le mécanisme de l'Article 4 :

Recettes brutes totales encaissées	Calcul (5 000 000 + 5 %)	Montant de Remboursement dû
Jusqu'à 40 000 000	$\leq 7\,000\,000$	7 000 000 (Plancher)
60 000 000	$5\,000\,000 + 3\,000\,000$	8 000 000
80 000 000	$5\,000\,000 + 4\,000\,000$	9 000 000 (Plafond atteint)
280 000 000 (projection du Bénéficiaire)	$5\,000\,000 + 14\,000\,000$	9 000 000 (plafonné)

Montants exprimés en francs CFA.

ARTICLE 6 : SUIVI DES RECETTES ET DROIT D'INFORMATION

Aux fins du calcul de la participation prévue à l'Article 4, le Bénéficiaire s'engage à assurer une comptabilisation fidèle des recettes de l'Événement et à communiquer au Financier, sur simple demande et au plus tard à l'Échéance :

- les états et rapports de la plateforme de billetterie utilisée pour l'Événement ;
- les relevés du compte bancaire dédié à l'encaissement des recettes de l'Événement ;
- tout justificatif des recettes de sponsoring, de bar et de restauration.

Le Financier pourra faire vérifier ces éléments par toute personne de son choix. À défaut de communication des justificatifs à l'Échéance, le Montant de Remboursement sera dû à hauteur du Plafond de neuf millions (9 000 000) de francs CFA.

ARTICLE 7 : SÛRETÉS ET GARANTIES

7.1 Cautionnement solidaire. La Caution se porte caution personnelle et solidaire du Bénéficiaire, à l'égard du Financier, du remboursement de l'intégralité des sommes dues au titre de la présente convention, dans la limite du Plafond de neuf millions (9 000 000) de francs CFA, renonçant expressément aux bénéfices de discussion et de division.

7.2 Reconnaissance de dette. Le Bénéficiaire signera, concomitamment à la présente convention, une reconnaissance de dette d'un montant de neuf millions (9 000 000) de francs CFA au profit du Financier, correspondant au Plafond, à titre de garantie.

7.3 Pièces de la Caution. La Caution remettra au Financier, préalablement au décaissement, une copie de sa pièce d'identité en cours de validité ainsi qu'un certificat de résidence.

ARTICLE 8 : CONDITIONS PRÉALABLES AU DÉCAISSEMENT

Le décaissement des fonds est subordonné à la réunion des conditions suivantes :

- la signature de la présente convention par l'ensemble des parties ;
- la remise des pièces de la Caution visées à l'Article 7.3 ;
- la signature de la reconnaissance de dette visée à l'Article 7.2.

ARTICLE 9 : DÉFAUT DE PAIEMENT

En cas de non-remboursement de tout ou partie du Montant de Remboursement à l'Échéance, les sommes restant dues porteront de plein droit une pénalité de retard de un pour cent (1 %) par semaine de retard entamée, calculée sur le solde impayé, sans préjudice du droit du Financier de poursuivre le recouvrement de sa créance. Le Financier pourra, huit (8) jours après une mise en demeure restée sans effet, se prévaloir de l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues et mettre en jeu le cautionnement solidaire prévu à l'Article 7.

ARTICLE 10 : CONFIDENTIALITÉ

Les parties s'engagent à conserver confidentiels les termes financiers de la présente convention ainsi que les informations échangées à son occasion, sauf accord écrit préalable ou obligation légale ou judiciaire de divulgation.

ARTICLE 11 : DISPOSITIONS DIVERSES

La présente convention exprime l'intégralité de l'accord des parties et annule tout échange ou engagement antérieur portant sur le même objet. Toute modification devra faire l'objet d'un avenant écrit et signé par les parties. La nullité éventuelle d'une clause n'affectera pas la validité des autres stipulations.

ARTICLE 12 : DROIT APPLICABLE ET RÈGLEMENT DES LITIGES

La présente convention est régie par le droit ivoirien. En cas de différend relatif à sa validité, son interprétation ou son exécution, les parties s'efforceront de rechercher une solution amiable. À défaut d'accord dans un délai de trente (30) jours, le litige sera soumis aux tribunaux compétents d'Abidjan.

Fait à Abidjan, le *[date]*, en trois (3) exemplaires originaux, un pour chaque partie.

Le Financier

Le Bénéficiaire

La Caution

Nom et signature
Précédé de la mention « Lu et approuvé »

Nom et signature
Précédé de la mention « Lu et approuvé »

Nom et signature
Précédé de la mention « Lu et approuvé »